POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote ..... dní *(doplňte podľa bodu 1 Pokynov na vyplnenie)*
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po ..... dňoch *(doplňte podľa bodu 1 Pokynov na vyplnenie)* odo dňa ..... *(doplňte podľa bodu 2 Pokynov na vyplnenie)*

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: ..... *(doplňte podľa bodu 3 Pokynov na vyplnenie)*. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné.

Doplňte text podľa bodu 3a Pokynov na vyplnenie, ak sa na Vás vzťahuje povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ mohol odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom online rozhrania použitím funkcie na odstúpenie od zmluvy.
(Doplňte text podľa bodu 4 Pokynov na vyplnenie, ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla.)
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

(Doplňte text podľa bodu 5 Pokynov na vyplnenie, ak neponúkate vyzdvihnutie tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy.)

(Doplňte informácie podľa bodu 6 Pokynov na vyplnenie.)

(Doplňte informácie podľa bodu 7 Pokynov na vyplnenie.)

Pokyny na vyplnenie:

1. Doplňte číslicu „14“ alebo „30“ podľa dĺžky lehoty na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 20 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z.
2. Doplňte jeden z textov uvedených v úvodzovkách
    a) pri zmluve o poskytnutí služby alebo pri zmluve o dodaní digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;
    b) pri zmluve o dodaní tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.“;

c) pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;
d) pri dodaní tovaru pozostávajúceho z viacerých častí: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru.“;
e) pri dodávaní tovaru opakovane počas určitého času: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.“.

3. Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3a. „Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť aj online na adrese ..... [doplňte adresu webovej stránky alebo iné vhodné vysvetlenie toho, kde sa funkcia na odstúpenie od zmluvy nachádza]. Ak využijete túto možnosť, potvrdenie o doručení odstúpenia od zmluvy vrátane jeho obsahu, dátumu a času jeho odoslania Vám bezodkladne poskytneme na trvanlivom médiu (napríklad e-mailom).“.

4. „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho webového sídla: ..... *[doplňte adresu webovej stránky]*. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom médiu (napríklad e-mailom).“
5. „S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.“
6. Informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar po odstúpení od zmluvy
   a) doplňte spôsob vrátenia tovaru
      – „Tovar vyzdvihneme.“ alebo
      – „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte ..... *[ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu]* najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;
   b) doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
      – „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;
      – „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;
      – Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru v sume ..... eur *[doplňte sumu]* znášate Vy.“; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je ..... eur *[doplňte sumu]*.“; alebo
      – Ak pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka nemôže byť tovar vzhľadom na jeho povahu odoslaný späť obchodníkovi poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“ a
   c) doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“.
7. Pri zmluve o poskytnutí služby doplňte: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.